



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : Awan; |
| 2 | Tempat Lahir | : Dusun Timuk Kokoh, Lombok Tengah; |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : 44 Tahun / 28 Desember 1980; |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat Tinggal | : Dusun Timuk Kokoh, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/62/VII/Res.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : Balkis Maulana;
- 2 Tempat Lahir : Dusun Timuk Gawah, Lombok Tengah;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 Juli 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Timuk Gawah, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/62/VI/Res.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan selaku Para

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN.Pya tertanggal 21 November 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 14 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-79/Praya/08/2024 tertanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Awan dan Terdakwa II Balkis Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Awan dan Terdakwa II Balkis Maulana masing masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masing masing selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar masing masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapatkan berat bersih (netto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dipergunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) bendel plastik kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah Handphone merek Samsung warna hitam dan Realme warna biru;
- 1 (satu) unit motor merek Beat Street warna hitam Nomor Polisi DR 4794 UW, Nomor Rangka: MH1JM8229RK057492, Nomor Mesin: JM82E-2056699;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-79/PRAYA/10/2024 tertanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 Awan bersama dengan Terdakwa 2 Balkis Maulana, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa 1 Awan pergi kerumah Sdr. Sinem Als Bob (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Sinem Als Bob (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 Awan, kemudian Terdakwa 1 Awan pulang kerumah, lalu menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa 2 Balkis Maulana datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 Awan mengajak Terdakwa 2 Balkis Maulana untuk mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa 1 Awan terlebih dahulu, lalu Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa 1 Awan di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta mengajak Saksi Saiful Kahfi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta. Selanjutnya, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta bersama dengan Saksi Saiful Kahfi masuk ke dalam rumah Terdakwa Awan, kemudian Saksi Ahmad Rianto dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Saksi Febrian Eldy Fakta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana, selanjutnya Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana maupun sekitar tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah Handphone Android merek Samsung dan merek Realme, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa 1 Awan, 1 (satu) rangkaian alat hisap yang ditemukan di ruang tamu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa 1 Awan. Selanjutnya, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah Handphone Android merek Samsung dan merek Realme, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana bersepakat untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang dan tidak sedang ketergantungan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0420 tanggal 28 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 Awan bersama dengan Terdakwa 2 Balkis Maulana, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa 1 Awan di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta mengajak Saksi Saiful Kahfi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta. Selanjutnya, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta bersama dengan Saksi Saiful Kahfi masuk ke dalam rumah Terdakwa Awan, kemudian Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana, selanjutnya Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana maupun sekitar tempat kejadian dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah Handphone Android merek Samsung dan merek Realme, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa 1 Awan, 1 (satu) rangkaian alat hisap yang ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa 1 Awan. Selanjutnya, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah Handphone Android merek Samsung dan merek Realme, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap, dan 1

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa 1 Awan dan Terdakwa 2 Balkis Maulana ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa 1 Awan bersama dengan Terdakwa 2 Balkis Maulana menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang dan tidak sedang ketergantungan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0420 tanggal 28 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rianto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Saksi Febrian Eldy Fakta dan rekan Tim lainnya serta Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah atas nama Fedy Miharja, S.H.;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Para Terdakwa, selain itu Saksi juga memberitahukan alasan Saksi melakukan tindakan Kepolisian tersebut;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi Saiful Kahfi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan target operasi, yang mana Saksi beserta rekannya selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi beserta Tim melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah selaku Pimpinan, lalu Saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah mengetahui hasil penyelidikan, kemudian Saksi melaporkan kembali kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, lalu Saksi dan Tim diarahkan untuk melakukan upaya penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekannya hanya mengetahui keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaan Bob Alias Sinem (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim datang ke tempat kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I pergi ke rumah Bob Alias Sinem (DPO) dengan cara berjalan kaki karena jarak antara rumah Terdakwa I dengan rumah Bob Alias Sinem (DPO) kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu untuk diperjualbelikan kembali, sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk menagih hutang, yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang mengkonsumsi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, sehingga timbul niat Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Febrian Eldy Fakta, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Saksi Febrian Eldy Fakta dan rekan Tim lainnya serta Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah atas nama Fedy Miharja, S.H.;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Para Terdakwa, selain

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi juga memberitahukan alasan Saksi melakukan tindakan Kepolisian tersebut;

- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi Saiful Kahfi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan target operasi, yang mana Saksi beserta rekannya selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi beserta Tim melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah selaku Pimpinan, lalu Saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah mengetahui hasil penyelidikan, kemudian Saksi melaporkan kembali kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, lalu Saksi dan Tim diarahkan untuk melakukan upaya penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan rekannya hanya mengetahui keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaan Bob Alias Sinem (DPO);

- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim datang ke tempat kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu dan baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I pergi kerumah Bob Alias Sinem (DPO) dengan cara berjalan kaki karena jarak antara rumah Terdakwa I dengan rumah Bob Alias Sinem (DPO) kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu untuk diperjualbelikan kembali, sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk menagih hutang, yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga timbul niat Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II membeli



Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Saiful Kahfi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terhadap Para Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada dipinggir jalan, kemudian Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang ke tempat kejadian dan memanggil saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, Anggota Kepolisian sudah mengamankan Para Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah tersebut telah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0420 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 28 Juni 2024 yang diketahui dan ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0702 (nol koma nol tujuh nol dua) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01484/LHU/BLKPK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 27 Juni 2024, yang mana setelah dilakukan tes urine terhadap pasien atas nama Awan, diperoleh hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01485/LHU/BLKPK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 27 Juni 2024, yang mana setelah dilakukan tes urine terhadap pasien atas nama Balkis Maulana, diperoleh hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 27 Juni 2024, yang mana setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (netto) 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima tiga) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti di persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 399/1194102/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya tanggal 27 Juni 2024, yang mana setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (netto) 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima tiga) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti di persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang telah ditangkap oleh Anggota

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan Terdakwa I menjalani masa pidana di Rutan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I pergi kerumah Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa I pulang kerumah dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I membagi sisa menjadi 2 (dua) poket plastik klip kecil, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk menagih utang, sesampainya dirumah Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa II untuk membeli Narkotika sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II karena pada hari itu hendak menagih utang ke istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa I merasa frustrasi anak Terdakwa I meninggal;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa I sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saja dan tidak pernah mengkonsumsi ataupun memperjualbelikan Narkotika jenis lain;
- Bahwa Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk menagih utang dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa II membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I untuk menagih utang,

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa I sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menyampaikan hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mencoba terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II juga disaksikan oleh masyarakat umum, akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui nama orang yang menjadi Saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pemilik uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Bob Alias Sinem (DPO);

- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa Narkotika

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu ditemukan didalam kamar Terdakwa I, sehingga Terdakwa II tidak melihat barang bukti tersebut, akan tetapi Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi dan hendak dibeli oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saja dan tidak pernah mengkonsumsi ataupun memperjualbelikan Narkotika jenis lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapatkan berat bersih (netto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dipergunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
2. 1 (satu) bendel plastik kosong;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah sekop plastik;
5. 1 (satu) buah gunting;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



6. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
7. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam;
8. 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi DR 4794 UW, Nomor Rangka: MH1JM8229RK057492, Nomor Mesin: JM82E-2056699;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merek Realmi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I pergi ke rumah Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa I pulang ke rumah dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I membagi sisa Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip kecil, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk menagih utang, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa II untuk membeli Narkotika sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0420 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 28 Juni 2024 yang diketahui dan ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0702 (nol koma nol tujuh nol dua) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diperoleh kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Awan dan Balkis Maulana yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur “setiap orang” dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak seizin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I pergi kerumah Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa I pulang kerumah dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I membagi sisa Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip kecil, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



menagih utang, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa II untuk membeli Narkotika sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, dan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda, serta yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Dusun Lebe Sane, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Febrian Eldy Fakta selaku Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme ditemukan di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam ditemukan didepan rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I pergi kerumah Bob Alias Sinem (DPO) yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa I pulang kerumah dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I membagi sisa Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket plastik klip kecil, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk menagih utang, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa II untuk membeli Narkotika sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0420 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 28 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0702 (nol koma nol tujuh nol dua) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diperoleh kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagai perbuatan yang selesai dan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dikarenakan terdapat kata "atau", yang artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Bob Alias Sinem (DPO), yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut sempat dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, dan keempat dalam Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Para Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I memiliki Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Bob Alias Sinem (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa I, dan sisanya dibagi menjadi 2 (dua)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket plastik klip kecil sebagaimana ditemukan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa II yang datang kerumah Terdakwa I sempat hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, hingga akhirnya Anggota Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat dijual kepada Terdakwa II melainkan hanya dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat Anggota Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, Para Terdakwa juga ditemukan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, serta hal ini didukung pula dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01484/LHU/BLKPK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 27 Juni 2024, yang mana setelah dilakukan tes urine terhadap pasien atas nama Awan, diperoleh hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamin dan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01485/LHU/BLKPK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tanggal 27 Juni 2024, yang mana setelah dilakukan tes urine terhadap pasien atas nama Balkis Maulana, diperoleh hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Pasal 183 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*", namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat*

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan memutus perkara *a quo* sesuai dengan Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tindakan penjatuhan pidana dibawah *strafmaat* minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas legalitas, karena hal tersebut dilakukan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat, sehingga apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dibawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Para Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pembedanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Para Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan pidana penjara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapatkan berat bersih (netto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa dengan berat bersih (netto)

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dipergunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) bendel plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I, dan merupakan milik dari Terdakwa I, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, maka dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi DR 4794 UW, Nomor Rangka: MH1JM8229RK057492, Nomor Mesin: JM82E-2056699 yang telah disita dari Terdakwa II, dan merupakan milik dari Terdakwa II, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, maka dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa I Awan sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa II Balkis Maulana belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Awan dan Terdakwa II Balkis Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Awan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta kepada Terdakwa II Balkis Maulana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapatkan berat bersih (netto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) bendel plastik kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Awan

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi DR 4794 UW, Nomor Rangka: MH1JM8229RK057492, Nomor Mesin: JM82E-2056699;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Balkis Maulana

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025, oleh Kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Nandia Amitaria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)